

RÉFÉRENTIEL INTERNE

Objet et périmètre

RÉFÉRENCE	ENTRÉE EN VIGUEUR	PROPRIÉTAIRE	REVUE
POL-CTR-5.2	1er mars 2026	Direction juridique	Annuelle

La présente politique fixe les positions contractuelles applicables aux achats technologiques stratégiques du groupe Asteria. Elle s'impose aux directions métier, aux achats et aux équipes projet. Elle ne s'applique pas aux achats de fournitures courantes ni aux prestations inférieures à 150 000 € sur la durée totale.

CLASSE D'ACHAT	SEUIL	RÉGIME APPLICABLE
Tier 1 — critique pour l'exploitation	Toute valeur	Politique intégrale, revue juridique obligatoire
Tier 2 — support métier	> 150 000 €	Politique intégrale, revue allégée
Tier 3 — outils d'équipe	< 150 000 €	Conditions standard fournisseur admises
Renouvellements à l'identique	Toute valeur	Contrôle des seuls écarts nouveaux

QUALIFICATION DU DOSSIER NIMBUSCORE

Plateforme de prévision de la demande utilisée par 420 magasins : classée Tier 1. La politique s'applique intégralement, y compris les minima de responsabilité et de disponibilité.

Articulation avec les autres référentiels

La présente politique complète la charte achats et la politique de sécurité des systèmes d'information. En cas de divergence sur un sujet de sécurité, la position la plus protectrice pour le groupe s'applique.

GOUVERNANCE

Rôles et délégations de signature

DÉCISION	PRÉPARATION	VALIDATION	SIGNATURE
Contrat Tier 1 conforme à la politique	Achats	Juridique	Directeur des achats
Contrat Tier 1 avec écart secondaire	Achats et juridique	Directeur juridique	Directeur des achats
Contrat Tier 1 avec écart prioritaire	Juridique	Comité des engagements	Directeur général
Avenant sans effet sur le prix	Chef de projet	Juridique	Directeur des achats
Dérogation exceptionnelle	Juridique	Comité des engagements	Directeur général

Règle de non-délégation

Aucune validation ne peut être donnée par la direction métier bénéficiaire du contrat. Un écart accepté verbalement en réunion de projet n'a pas de valeur : seule la fiche de dérogation signée fait foi et doit être conservée avec le contrat exécuté.

Traçabilité attendue

Chaque étape de validation laisse une trace horodatée dans l'outil de gestion contractuelle : liste des écarts, position de négociation, décision et pièce justificative. Un contrat archivé sans cette trace est signalé lors de la revue annuelle de conformité.

RÈGLE DE PREUVE

Ce qui n'est pas documenté est réputé non approuvé. L'ancienneté d'une relation fournisseur ne crée aucune présomption de conformité.

Trois écarts prioritaires ouverts déclenchent automatiquement le passage en comité des engagements, quelle que soit l'urgence commerciale invoquée.

CONTRÔLE 3

Responsabilité — standard, repli, escalade

SUJET	STANDARD	REPLI ACCEPTÉ	ESCALADE
Plafond général de responsabilité	24 mois de fees	18 mois de fees	Comité des engagements
Carve-outs (confidentialité, données)	Réciproques	Aucun repli	Comité des engagements
Responsabilité indirecte	Exclue des deux côtés	Exclue	Juridique
Garantie cyber du fournisseur	>= plafond	80 % du plafond	Directeur juridique

Pour un contrat Tier 1 dont la valeur totale est de 3 240 000 € sur 36 mois, le plafond standard correspond à 2 160 000 €, soit vingt-quatre mois de redevances. Toute proposition inférieure constitue un écart prioritaire.

RÈGLE DE LECTURE

Un plafond réduit n'est jamais compensé par la seule existence de crédits de service : les crédits relèvent du niveau de service, pas de la réparation du préjudice.

Méthode de calcul du plafond

Le plafond exprimé en mois de redevances se calcule sur la redevance récurrente hors taxes, hors frais de déploiement et hors prestations à la demande. Pour un contrat à redevance variable, la moyenne des douze derniers mois facturés sert de base ; à défaut d'historique, la projection contractuelle est retenue.

CAS RENCONTRÉ EN NÉGOCIATION	POSITION À TENIR
Le fournisseur propose un plafond réduit contre une remise commerciale	Refus : la remise ne compense pas un risque juridique non couvert
Le fournisseur refuse les carve-outs réciproques	Écart prioritaire, passage en comité des engagements
Le fournisseur propose une assurance en substitution du plafond	Acceptable seulement si la garantie est au moins égale au plafond standard

CONTRÔLE 4

Durée, sortie et réversibilité

POINT CONTRÔLÉ	EXIGENCE ASTERIA	MOTIF
Résiliation pour convenance	Réciproque, préavis identique pour les deux parties	Éviter une asymétrie de dépendance
Préavis de non-renouvellement	Au moins 60 jours	Délai de remise en concurrence
Durée initiale maximale	36 mois	Alignement sur le cycle budgétaire
Réversibilité	Au moins 6 mois, sans surcoût pour les livrables de base	Continuité d'exploitation
Indemnité de sortie fournisseur	Exigée si résiliation à l'initiative du fournisseur	Couverture des coûts de remigration

Contrôle attendu lors de la revue

Le juriste vérifie que la clause de résiliation cite explicitement les deux parties et que le préavis de non-renouvellement est exprimé en jours calendaires avant l'échéance. Un préavis inférieur à 60 jours est un écart secondaire ; une faculté de résiliation ouverte au seul fournisseur est un écart prioritaire.

Contrôle de la clause de réversibilité

La revue juridique vérifie que les livrables de réversibilité sont énumérés, que leurs formats sont exploitables sans outil propriétaire et que leur fourniture ne dépend pas du règlement de sommes contestées.

Questions posées systématiquement en revue

1. La clause de résiliation cite-t-elle expressément les deux parties ?
2. Le préavis est-il exprimé en jours calendaires avant une date identifiable ?
3. Les livrables de réversibilité sont-ils énumérés et chiffrés ?
4. Une indemnité est-elle prévue en cas de sortie à l'initiative du fournisseur ?
5. La durée initiale dépasse-t-elle le cycle budgétaire du groupe ?

CONTRÔLE 5

Sécurité et protection des données

DÉLAI DE NOTIFICATION D'INCIDENT

Le fournisseur doit notifier tout incident de sécurité dans les 24 heures suivant sa DÉCOUVERTE.
Le point de départ est la découverte, et non la confirmation ou la qualification de l'incident.

EXIGENCE	NIVEAU MINIMAL	PREUVE ATTENDUE
Notification d'incident	24 h après découverte	Clause DPA explicite
Hébergement des données	Union européenne	Annexe de traitement
Transferts hors UE	Encadrés et documentés	Clauses types et analyse de transfert
Durée de conservation après la fin	Chiffrée en jours	Annexe de traitement
Sous-traitants ultérieurs	Liste nominative et droit d'opposition	Annexe DPA
Suppression en fin de contrat	Attestation écrite	Engagement contractuel

Chaîne d'alerte interne

ÉTAPE	DÉLAI MAXIMAL	DESTINATAIRE
Réception de la notification fournisseur	Immédiat	Responsable sécurité
Qualification initiale	4 heures	Délégué à la protection des données
Décision de notification à l'autorité	24 heures	Direction juridique
Information des personnes concernées	Selon la qualification	Direction juridique

Un délai exprimé « après confirmation » décale le point de départ et ne satisfait pas l'exigence, même si la durée affichée paraît proche.

CONTRÔLE 6

Disponibilité et niveaux de service

CLASSE DE SERVICE	DISPONIBILITÉ MINIMALE	CRÉDITS	MESURE
Tier 1	99,9 % par mois	Plancher de 15 % des redevances mensuelles	Sur données de supervision du fournisseur, contradictoire
Tier 2	99,5 % par mois	Plancher de 10 %	Rapport mensuel
Tier 3	Effort raisonnable	Sans objet	Sans objet

Règles de mesure

- La maintenance planifiée n'est exclue que si elle est notifiée cinq jours à l'avance et limitée à quatre heures par mois.
- Les crédits de service ne peuvent être l'unique remède : la politique exige le maintien du droit à résiliation en cas de manquement répété.
- Un chiffre de disponibilité figurant uniquement sur un bon de commande ne vaut engagement que s'il est repris dans le document de mesure.

APPLICATION AU DOSSIER

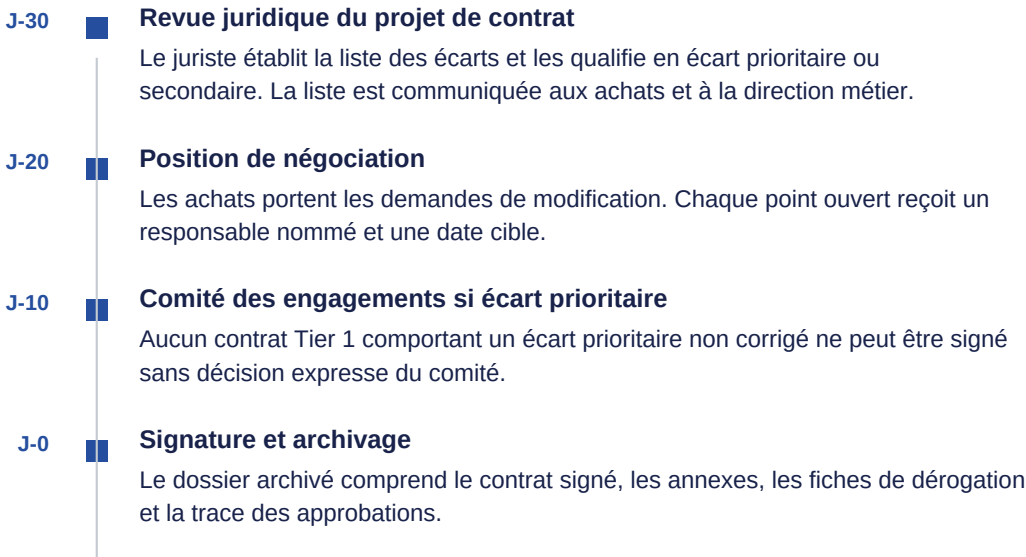
Un engagement mesuré à 99,5 % pour un service Tier 1 est inférieur au minimum de la politique. Le chiffre de 99,9 % affiché ailleurs ne régularise pas l'écart tant qu'il n'est pas la valeur mesurée.

Contrôle des mentions commerciales

Lorsqu'un document commercial affiche un niveau de service supérieur à celui du document de mesure, le juriste demande soit l'alignement du document de mesure, soit la suppression de la mention commerciale. Laisser subsister les deux valeurs crée une ambiguïté que le référentiel interne interdit.

PROCÉDURE

Approbations, dérogations et archivage



INTERDICTION EXPRESSE

Aucun document interne ne doit qualifier un point de « résolu » sans pièce justificative attachée.
Un résumé de réunion ou un courriel de synthèse ne constitue pas une pièce justificative.

Archivage et durée de conservation

PIÈCE ARCHIVÉE	DURÉE DE CONSERVATION	EMPLACEMENT
Contrat signé et annexes	10 ans après la fin du contrat	Coffre contractuel
Fiches de dérogation	10 ans après la fin du contrat	Coffre contractuel
Correspondance de négociation	5 ans	Espace projet juridique
Attestations d'assurance	Durée du contrat, plus 2 ans	Espace fournisseur